



NOTA INFORMATIVA 39/01-2021

ASISTENCIA LETRADA DE LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO EN SEDE POLICIAL

1.- Motivación;

Desde la modificación de [Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista](#), el pasado mes de mayo de 2020, el artículo 31.6 establece: *“Cuando una mujer acuda a una comisaría para presentar una denuncia como **consecuencia de haber vivido cualquiera de las manifestaciones de la violencia machista**, los agentes de la Policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra deben requerir al colegio de abogados la presencia de un letrado para garantizar la asistencia letrada desde el momento inicial de la denuncia”*.

Aunque el artículo, como es habitual, no tiene presente que las policías locales de Cataluña, en la actualidad más de 50 PL¹, recogen denuncias a víctimas de violencia de género, siendo una de éstas la nuestra.

Con la idea de seguir creciendo y ser punteros en cuanto la instrucción y tratamiento de procedimientos por violencia de género se establece la presente nota informativa.

2.- Delitos considerados como machistas,

Si bien el art. 31.6 reza: *“.. consecuencia de haber vivido cualquiera de las manifestaciones de la violencia machista..”* y por tanto las violencias de género, del hombre a la mujer cuando sean pareja, expareja o análoga relación de afectividad, no serían los únicos delitos para los que se debería requerir asistencia letrada para la víctima. En realidad el catálogo de delitos es más amplios, tales como por ejemplo; las violencias sexuales, mutilación genital femenina, matrimonios forzados, tráfico de seres humanos y el resto de violencias por razón de género.

Aunque a nivel de la Policía Local de Santa Coloma de Gramenet nos centraremos en la violencia de género, como aquella que ejerce el hombre sobre la mujer cuando sean pareja, expareja, o una relación de análoga afectividad, ya que el resto de los hechos delictivos que se describen en el párrafo anterior la instrucción es competencia del cuerpo de Mossos d’Esquadra.

3.- Operativa policial;

Siempre que se presente una mujer víctima de un delito en el ámbito de la violencia de género, como hemos descrito anteriormente, se deberá informar a la víctima de la activación de oficio del letrado del turno de víctimas.

¹ Declaraciones de la Caporal Cap de Grup d’Atenció a la Victima Central de Mossos d’Esquadra, en su ponencia del ICAB, <https://www.cicac.cat/2021/10/wbincicac-implicacions-de-la-modificacio-de-la-llei-5-2008-en-latencio-a-les-victimes-de-violencia-masclista/> tiempo, 1:22:05.



3.1.- La víctima no se opone a la presencia letrada;

Si tras informar a la víctima, de la activación de oficio del letrado para que la asista en sede policial, esta muestra su conformidad, el agente de OAC llamará al **Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona**, de ahora en adelante ICAB, al teléfono **902 123 365** para solicitar la asistencia de un letrado/a de oficio de la especialidad de víctimas de violencias machistas. Desde el ICAB nos solicitarán datos de contacto de la víctima, del hecho delictivo y puede que algún detalle más.

Debemos prever que desde el ICAB se han comprometido a que el letrado/a de asistencia a la víctima llegue con máximo en una hora², debemos ser pacientes, empáticos y pensar que con esta nueva norma son muchos los requerimientos que reciben los letrados/as, motivo por el cual se les permitirá un retraso justificado.

3.2.- La víctima se opone de forma expresa a la presencia letrada;

En caso de que una vez se informe a la víctima de la activación de oficio del letrado/a de oficio del turno de víctimas y ésta se oponga de forma expresa, renunciando al derecho que le es propio, se deberán realizar las siguientes gestiones:

Se iniciará el procedimiento de diligencias, cuando iniciemos el acta de declaración de víctima de violencia de género (3600) se deberá hacer constar que la víctima renuncia de forma expresa a la asistencia letrada en sede policial.

Aun haciéndolo constar en el acta de declaración, deberemos hacer una diligencia específica, **OBLIGATORIA**, diligencia abierta (2015) que modificaremos a **"DILIGENCIA DE RENUNCIA DE ASISTENCIA LETRADA VÍCTIMA"**, donde haremos constar:

"Que esta instrucción ha informado a la Sra. XXXXX, como víctima de un delito de violencia machista, de lo que se describe en el artículo 31.6 de la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, con lenguaje claro y comprensible, manifestando la Sra. XXX su renuncia expresa a ser asistida por letrado/a en sede policial."

3.2.- Otras cuestiones a tener en cuenta en la operativa policial;

Antes de que el letrado llegue a dependencias únicamente preguntaremos a la víctima datos básicos:

- Documentación víctima.
- Lugar de los hechos.
- Fecha de los hechos.
- Posibles problemas habitacionales, si el autor no está detenido y la víctima no dispone de red social de soporte.

² Guía de buenas prácticas en la atención a las mujeres víctimas de violencia machista por parte de la abogacía adscrita al turno de oficio. ICAB. <https://www.icab.cat/export/sites/icab/galleries/documents-noticies/2017/guia-de-buenas-practicas-en-la-atencion-a-las-mujeres-victimas-de-violencia-machista-por-parte-de-la-abogacia-adscrita-al-turno-de-oficio.pdf> pág. 9.

Debemos evitar preguntar en exceso, para prevenir y no provocar una victimización innecesaria.

Cabe recordar que el letrado/a de oficio tiene derecho, que ejercerá de per se, a entrevistarse previamente, de forma reservada, con la víctima, motivo por el cual deberemos ofrecer al letrado/a un locutorio de la OAC para que pueda ejercer este derecho, si así lo solicita.

4.- Relación policial con el letrado/a designado de oficio;

El personal de la OAC recepcionará al letrado/a a su llegada en dependencias policiales y solicitará carnet profesional.

Por deferencia profesional, se permitirá a los/as letrados/as a estacionar el tiempo necesario en la zona reservada para hacer gestiones en la PL, en caso de que este espacio esté ocupado, previa comunicación A3, se le permitirá estacionar en la zona exterior reservada a estacionamientos policiales, siempre que no dificulte el normal desarrollo del servicio.

Cabe hacer hincapié en que el personal de la OAC, como hace de forma habitual, debe comportarse de forma profesional, amable y cercana, sin olvidar en ningún momento su rol como profesional de la seguridad pública.

Es posible que el letrado/a nos solicite que le sellemos el comprobante de asistencia en sede policial, se trata de un documento usado por los colegiados para justificar su asistencia letrada en sede policial, únicamente deberemos sellar lo que nos indique, no nos quedaremos copia alguna del documento.

Ejemplo del carnet de colegiado del ICAB:



Sino tenemos dudas sobre la veracidad del carnet de colegiado podemos hacer consulta en la web del ICAB <https://www.icab.es/es/servicios-a-la-ciudadania/necesito-un-abogado/buscador-de-profesionales/> donde podremos buscar al letrado/a por el nombre y conocer si este habilitado como ejerciente, puede actuar, o como no ejerciente, figura simbólica.



5.- Entrada en vigor de la presente;

Que esta nota informativa tiene efecto inmediato desde el momento de su publicación. Desde el momento de la publicación de la presente las Notas Informativas anteriores, sobre esta temática en particular, quedan derogadas, quedando estas sin efecto.

En Santa Coloma de Gramenet a 15 de noviembre de 2021.

German SOLA GARCÍA

Firmado
digitalmente por
German SOLA
GARCÍA

Fecha: 2021.11.15
10:32:28 +01'00'

Cap de la OAC
Policía Local Santa Coloma de Gramenet